Décret N°70.152 du 23 mai 1970, portant organisation, administration et contrôle des établissements pénitentiaires[1].

DELC

2023

[1] - JO 280 du 27 juin 1970 .

I. Du rôle et de l'organisation générale de L'administration pénitentiaire.

ARTICLE PREMIER. L'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des condamnations judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération préventive, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.

Article. ***2.*** **—** L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. Son administration centrale est constituée par le service de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice.

Article. 3. — Le service de l'administration pénitentiaire est représenté dans chaque région ou département par le gouverneur de région, ou par le préfet.

Article. 4. — Il est créé près de chaque juridiction de droit commun une prison centrale qui est rattachée à cette juridiction.

La prison centrale sert à la fois de maison d'arrêt et de prison pour peines. Elle reçoit notamment les condamnés à titre définitif qui ont à subir une longue peine.

Article. 5. — Dans chaque chef-lieu de préfecture, suivant les possibilités et les besoins, il peut être ouvert une prison locale qui est rattachée à la juridiction du ressort dans lequel elle se trouve.

La prison locale reçoit en particulier les condamnés à titre définitif qui n'ont pas à subir une longue peine.

Article. 6. — Le procureur général près la Cour suprême, pour l'ensemble du territoire et des juridictions, le procureur

de .la République et les juges de section sont chargés respectivement de l'application des peines dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur juridiction.

Article. 7. — Le procureur de la République ou le juge de section doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés exécutent leur peine et entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.

Les observations éventuelles sont adressées, à toutes fins utiles, aux autorités compétentes.

Article. 8. — Les magistrats chargés de l'instruction doivent visiter chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire et au moins une fois par trimestre les établissements pénitentiaires de leur ressort et y vérifier la situation des inculpés en état de détention préventive.

II. De la commission de contrôle.

Article. 9. — La commission de contrôle prévue à l'article 623 du Code de procédure pénale est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réforme morale des détenus.

Il lui appartient de communiquer au ministre de la Justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.

Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.

Article. 10. — La commission de contrôle comprend, outre son président, qui est, dans la région ou le district de

Nouakchott le gouverneur, et dans les chefs-lieux de département le préfet:

- Le président du tribunal de première instance de Nouakchott et le procureur de la République près ce tribunal, pour Nouakchott, et pour l'intérieur, le juge de section;
- le médecin-chef de la circonscription médicale ou à défaut le chef de la formation sanitaire du chef-lieu de la circonscription ;
- l'inspecteur primaire de l'inspection régionale ou à défaut un directeur d'école primaire nommé par décision du ministre de l'Education nationale ;
- deux personnalités de la région ou du district, domiciliées au chef-lieu de la circonscription désignées par le gouverneur ou le préfet en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de l'amendement des condamnés et de leur reclassement social.

Article. 11 — La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle visite à cette occasion l'établissement pénitentiaire près duquel elle est instituée.

A l'issue de la visite, elle consigne dans un procès-verbal les constatations et les observations ou suggestions qu'elle entend formuler.

En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter la prison régulièrement.

III. Du personnel de l'Administration Pénitentiaire.

Article. 12. — A la tête de chaque établissement pénitentiaire se trouve un chef d'établissement.

Les fonctions de chef d'établissement sont exercées au chef-lieu de la région par le gouverneur ou un adjoint désigné par lui.

A Nouakchott, les fonctions de chef d'établissement sont exercées par le gouverneur de district ou par un agent par lui désigné après avis du ministre de la Justice.

Article. 13. — Le chef d'établissement pénitentiaire assure la direction de l'administration de l'établissement à la tête duquel il est placé.

Il est chargé d'assurer l'exécution des lois, règlements, instructions ministérielles et notamment les dispositions du présent décret et du décret portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

Il est personnellement responsable du fonctionnement de la sécurité et de la discipline intérieure de l'établissement, de la mise en œuvre des méthodes d'observation et de traitement des détenus.

Il exerce ou provoque l'action disciplinaire sur le personnel qui lui est subordonné.

Article. 14. — Le chef d'établissement est responsable, conformément à la réglementation en vigueur, de la gestion administrative et économique de son établissement. Il est assisté, à cet effet, d'un régisseur.

Article. 15. — Le régisseur de l'établissement pénitentiaire veille, sous l'autorité du chef d'établissement, à la légalité de

la détention des individus incarcérés et à l'élargissement des libérables.

Il est chargé de la tenue des registres et se trouve directement responsable de l'écrou ou de la levée de l'écrou.

Les régisseurs sont désignés, dans la mesure du possible, parmi les secrétaires des greffes et parquets ou les greffiers.

Article. 16. — Le régisseur de l'établissement pénitentiaire effectue les achats et assure la réception des stocks et valeurs immobilières. Il tient la comptabilité matières des magasins, du matériel et du mobilier, conformément à la réglementation générale en vigueur.

Il reçoit les dépôts des prévenus *et* procède à l'exécution de tous les mouvements d'ordre, de fonds ou de valeurs les concernant.

Il tient les comptes des pécules, et établit les feuilles de paye et autres produits ; il est chargé de tenir la comptabilité des ateliers et des travaux en régie et de suivre l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges et des tarifs de la main-d'œuvre.

Article. 17. — La surveillance des détenus est assumée par la garde nationale qui maintient la discipline dans les établissements pénitentiaires et surveille la bonne exécution du travail pénal.

La garde nationale, dans les fonctions de surveillance des détenus, est tenue au port de l'uniforme pendant le service. De même, elle est soumise à la discipline hiérarchique et au contrôle du chef de l'établissement.

Article. 18. — Les détenus au travail, en régie ou sous le régime de la concession, sous la surveillance de la garde nationale, peuvent être encadrés et dirigés par des agents techniques, pris en dehors du personnel de surveillance, qui

maintiennent pendant les heures et sur les lieux de travail l'ordre et la discipline.

Article. 19. — Les éducateurs en particulier ceux chargés de dispenser l'enseignement à l'intérieur des prisons, sont de plus chargés de l'observation et de la rééducation des détenus en vue de leur reclassement social.

Article. 20. — Le service médical à l'intérieur des prisons est assuré par les services relevant du ministère de la Santé, dans les conditions d'exercice habituelles des dits services.

Article. 21. — Les membres du personnel de surveillance, les éducateurs et le personnel du service de santé doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements pénitentiaires.

IV. Du contrôle des établissements pénitentiaires.

Article. 22. — En dehors du contrôle exercé par les commissions instituées près de chacun d'eux, les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités administratives et judiciaires.

Le contrôle des autorités judiciaires s'exerce conformément à la loi et aux règlements et, notamment aux dispositions des articles 7 et 8 du présent décret.

Par ailleurs, les établissements pénitentiaires font l'objet des inspections du contrôle d'Etat et des autorités hiérarchiques.

Article. 23. — Le garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des Finances, le ministre de

l'Education nationale, le ministre de la Santé et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.